

Письмо МЧС России от 2 декабря 2014 года № 19-1-13-5159

Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главные управления МЧС России по г. Москве, Республике Крым и г. Севастополь

В настоящее время при осуществлении плановых (внеплановых) проверок объектов защиты и выявлении нарушений требований пожарной безопасности правил монтажа систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не всегда в полной мере применяются права государственного пожарного надзора по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения. В целях единообразного подхода при проведении указанных проверок, а также соблюдения законности при привлечении к ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения требований пожарной безопасности, Департамент надзорной деятельности предлагает проводить следующую работу. В случае, если при проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты выявлены нарушения требований пожарной безопасности при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, необходимо устанавливать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, допустивших данные нарушения. Учитывая, что при проведении таких проверок предметом их проведения является соблюдение требований пожарной безопасности, то и привлекать к административной ответственности, указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ). При этом, материалы проверки и производства по делу об административном правонарушении, а также принятые по результатам меры, будут являться основанием для инициирования внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, в качестве лицензиатов и основанием для согласования указанной проверки с органами прокуратуры Российской Федерации. В случае выявления нарушений лицензионных требований в рамках проведения внеплановых проверок на предмет соответствия лицензиата лицензионным требованиям, привлекать виновных лиц к административной ответственности по статьям 14.1, 19.20 КоАП РФ.

Директор Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы генерал-майор внутренней службы В.И. Климкин